

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1417/2531

บริษัทอี.พี.แอล. จำกัด
กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ภาค 1

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร มาตรา หมวด 13 ตอนที่ 70 ประเภที่ 70.05, 70.06

การตีความพิกัตอัตราศุลกากรในการจำแนกประเภทสินค้าตามพระราชกำหนดพิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ต้องเป็นไปตามความหมายในประเภทของสินค้านั้นหรือตามความหมายของหมายเหตุหรือตอนที่เกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ จะตีความนอกเหนือไปจากความหมายที่ระบุไว้ในพิกัตหรือหมายเหตุในหมวดหรือตอนที่เกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ ไม่ได้

พิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 มีความหมายว่า แผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วที่ทำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยกรรมวิธียัดหรือเป่าเพียง 2 วิธี และยังมีได้มีการตกแต่ง

พิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 มีความหมายว่า แผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วที่ทำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยกรรมวิธี หล่อ รีด ยัดหรือเป่าและขัดผิวให้เรียบแล้วไม่ว่าจะขัดผิวโดยกรรมวิธีอย่างไร และกระจกนั้นจะมีสภาพใสเป็นมันเงาหรือไม่อย่างหนึ่ง และแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วที่ทำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยกรรมวิธี หล่อ รีด ยัดหรือเป่า และทำให้ใสแล้วไม่ว่าจะทำโดยกรรมวิธีอย่างไรและกระทำในขั้นตอนใดของการผลิตอีกอย่างหนึ่ง เพราะตามพิกัตดังกล่าวระหว่างข้อความว่าขัดผิวกับทำให้ใสแล้วใช้คำว่า "หรือ"

กระจกซีทที่โจทก์นำเข้ามามีกรรมวิธีในการผลิตโดยดิ่งน้ำแก้วที่หลอมเหลวใน
เบ้าหลอมขึ้นเป็นแผ่นกระจกในแนวตั้ง แผ่นกระจกที่ผ่านออกมามีลักษณะเป็นแผ่น
สีเหลี่ยมผืนผ้า สภาพของผิวกระจกเรียบและใสทั้งสองด้าน เนื่องจากน้ำแก้วที่
หลอมเหลวไหลผ่านไปบนผิวโลหะหลอมเหลวในอ่างโลหะหลอมเหลวที่มีการควบคุม
อุณหภูมิจนแผ่นกระจกเย็นลง สินค้าดังกล่าวจึงจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภท
ที่ 70.06

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์สั่งซื้อสินค้าประเภทกระจก เกรย์ซีท กลาส (Sheet Glass
สีเทา) เข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรและสำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าว่าเป็นสินค้า
ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๖ ซึ่งจะได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากร
พิเศษ คือลด ๒๐% เพราะเป็นสินค้าที่นำเข้าจากประเทศในภาคีอาเซียน แต่เจ้า
หน้าที่ของจำเลยแจ้งว่าสินค้าของโจทก์จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๕
ซึ่งไม่ได้รับการลดหย่อนอากรแต่อย่างใด โจทก์ได้โต้แย้งคัดค้านแล้ว แต่จำเลยทั้งสอง
ไม่ยอมให้โจทก์นำสินค้านี้ดังกล่าวออกมา โจทก์จึงต้องเสียภาษีอากรในพิกัดอัตรา
ศุลกากรที่ ๗๐.๐๕ ตามที่จำเลยทั้งสองประเมินซึ่งไม่ถูกต้องเพราะสินค้าประเภท
กระจกที่โจทก์นำเข้าดังกล่าวเป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๖
โจทก์ได้โต้แย้งคัดค้านและขอสงวนสิทธิที่จะขอคืนภาษีที่จำเลยทั้งสองประเมินไม่
ถูกต้องและเกินไปดังกล่าวแล้ว ต่อมาจำเลยทั้งสองแจ้งโจทก์ว่าราคาสินค้านี้ที่
โจทก์สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันโจทก์ต้องเสียภาษีการค้า
และภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มรวมเป็นเงิน ๑๖,๙๘๙.๑๖ บาท ซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วยเพราะ
เป็นการประเมินที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง จำเลยต้องคืนภาษีที่เรียกเก็บพร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่จำเลยประเมินให้โจทก์ชำระถึงวันฟ้อง

ขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีจากพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๕ ไปเป็นพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๖ ให้จำเลยทั้งสองคืนเงิน ๙๘,๔๑๔.๖๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในต้นเงิน ๙๓,๘๕๗.๔๘ บาท แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มเสีย

จำเลยให้การว่า สินค้ากระจกแผ่นที่โจทก์นำเข้าในราชอาณาจักรตามใบขนสินค้าขาเข้าดังกล่าวนั้น โจทก์ได้สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเพื่อชำระภาษีศุลกากรว่าเป็นสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๕ ด้วยความสมัครใจของโจทก์ กระจกที่โจทก์นำเข้าไม่ได้ผ่านการขัดผิวหรือทำให้ใสหลังจากการผลิตเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้าแล้ว แต่เป็นการทำให้ใสในขบวนการที่จะผลิตน้ำแก้วซึ่งหลอมละลายก่อนที่จะทำให้กลายเป็นแผ่นแข็งรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าอันจะถือได้ว่าเป็นการผลิตออกมาเป็นแผ่นที่สำเร็จรูปแล้ว และยังมีได้มีการตกแต่งอย่างใด จึงเป็นสินค้าที่อยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๕ การประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลให้โจทก์เสียเพิ่มเติมนั้นชอบด้วยกฎหมายและข้อเท็จจริงแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่ากระจกที่โจทก์นำเข้ามาจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๖ และราคากระจกที่จำเลยใช้เป็นฐานในการประเมินภาษีอากรชอบแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีของจำเลยทั้งสองจากพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๕ ไปเป็นพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๖ ให้จำเลยทั้งสองคืนเงิน ๙๓,๘๕๗.๔๘ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๐.๖๒๕ ต่อเดือน นับแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์คำขอของโจทก์อื่นๆ นอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า หลักเกณฑ์การตีความพิกัตอัตราศุลกากรตามพระราชกำหนดพิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้บัญญัติไว้ในภาค ๑ ว่า "การตีความในพิกัตอัตราศุลกากรนี้ให้ถือหลักดังต่อไปนี้.....วัตถุประสงค์ของพิกัตอัตราศุลกากรนี้ การจำแนกประเภทสินค้าให้เป็นไปตามความหมายในประเภทนั้น ๆ หรือตามความหมายของหมายเหตุในหมวดหรือตอนที่เกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ โดยถือหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่ประเภทหรือหมายเหตุนั้นจะมีข้อความกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น....." จะเห็นได้ว่าการตีความพิกัตอัตราศุลกากรในการจำแนกประเภทสินค้าต้องเป็นไปตามความในประเภทของสินค้านั้นหรือตามความหมายของหมายเหตุในหมวดหรือตอนที่เกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ จะตีความนอกเหนือไปจากความหมายที่ระบุไว้ในพิกัตหรือหมายเหตุในหมวดหรือตอนที่เกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ ไม่ได้ สินค้าที่โจทก์ยื่นใบขนสินค้าเข้าเพื่อเสียภาษีอากร เป็นสินค้าประเภทกระจกหรือแผ่นแก้วซึ่งจัดอยู่ในพระราชกำหนดพิกัตอัตราศุลกากรหมวด ๑๓ ตอนที่ ๗๐ ว่าด้วยแก้วและเครื่องแก้ว ซึ่งพิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๕ ได้ระบุไว้ว่า "แก้วที่ยืดหรือเป่า (รวมทั้งแก้วสี) ทำเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้าแต่ยังมีได้ดกแต่ง" ส่วนพิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๖ ระบุว่า "แก้วหล่อ รีด ยืดหรือเป่า (รวมทั้งแก้วสีหรือแผ่นแก้วที่มีลวดตาข่ายยัด) ทำเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้าขัดผิวหรือทำให้ใสแล้วแต่ต้องมีได้ทำมากไปกว่าที่กล่าว" เห็นได้ชัดว่าพิกัตอัตราศุลกากรทั้งสองประเภทดังกล่าวให้พิเคราะห์ถึงกรรมวิธีการผลิตในหลักใหญ่กว่าผลิตโดยวิธีใดลักษณะของแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วและสภาพของแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วเป็นอย่างไรเท่านั้นตามข้อความในพิกัตอัตราศุลกากรทั้งสองประเภทก็ดี หมายเหตุของหมวด ๑๓ และตอนที่ ๗๐ ก็ดี มิได้ระบุไว้ว่าให้พิเคราะห์ถึงกรรมวิธีการผลิตกระจกหรือแผ่นแก้วแต่ละวิธีมีขั้นตอนการผลิตอย่างไร การขัดผิวต้องขัดด้วยเครื่องกลและจะต้องขัดผิวหลังจากมีสภาพเป็นแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วที่แข็งตัวดีแล้วหรือไม่ ขัดผิวให้เรียบมากน้อยเท่าใด และการทำให้แผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วให้ใสก็มีได้

ระบุว่าต้องกระทำโดยวิธีใดหรือต้องทำให้ใสหลังจากขัดผิวแล้วแต่อย่างไร และทำให้ใสขนาดไหนดังนั้น พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๕ จึงมีความหมายว่า แผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วที่ทำเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้าโดยกรรมวิธียัดหรือเป่าเพียง ๒ วิธีเท่านั้น และยังมีได้มีการตกแต่ง ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๖ มีความหมายว่าแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วที่ทำเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้าโดยกรรมวิธีหล่อ รีด ยัดหรือเป่าและขัดผิวให้เรียบแล้วอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะขัดผิวโดยกรรมวิธีอย่างไร กระจกนั้นจะมีสภาพใสเป็นมันเงาหรือไม่ ก็เรียกว่าได้มีการตกแต่งแล้ว และจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๖ ไม่จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๕ หรือแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วที่ทำเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้าโดยกรรมวิธีหล่อ รีด ยัดหรือเป่าและทำให้ใสแล้วอีกอย่างหนึ่ง การทำให้ใสไม่ว่าจะทำโดยกรรมวิธีอย่างไร และกระทำในขั้นตอนใดของการผลิตกระจกหรือแผ่นแก้ว ถ้าแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วที่ผลิตออกมาด้วยกรรมวิธีหนึ่งกรรมวิธีใดใน ๔ วิธีดังกล่าว เมื่อแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วอยู่ในลักษณะแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้าและอยู่ในสภาพใสแล้ว แผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วนั้นก็จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๖ เช่นเดียวกัน มิได้มีความหมายว่าจะต้องผ่านกรรมวิธีขัดผิวด้วยเครื่องกลจนแผ่นกระจกหรือแผ่นแก้วใสจึงจะจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภท ๗๐.๐๖ ทั้งนี้เพราะตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๖ ระหว่างข้อความว่าขัดผิวกับทำให้ใสแล้ว พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรใช้คำว่า "หรือ" ถ้าพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรมีเจตนารมณ์ดังกล่าว ก็น่าจะใช้ข้อความว่าขัดผิวและทำให้ใสแล้ว หรือใช้ข้อความว่า ขัดผิวจนทำให้ใส.....ข้อเท็จจริงได้ความว่ากระจกที่โจทก์นำเข้ามา กรรมวิธีในการผลิตคือ ดึงน้ำแก้วที่หลอมเหลวในเบ้าหลอมขึ้นเป็นแผ่นกระจกในแนวตั้ง แผ่นกระจกที่ผ่านออกมามีลักษณะเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า สภาพของผิวกระจกเรียบและเนื้อกระจกใสทั้งสองด้าน กรรมวิธีในการผลิตกระจกดังกล่าวเข้าลักษณะดึงหรือยัดแก้วออกมาเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าและทำให้ใสแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากน้ำแก้วที่หลอมเหลวไหลผ่านไปบนผิว

โลหะหลอมเหลวในอ่างโลหะหลอมเหลวที่มีการควบคุมอุณหภูมิจนแผ่นกระจกเย็นลง ในทำนองเดียวกันกับการผลิตกระจกโฟลท.....พยานจำเลยทำงานอยู่ที่กองวิเคราะห์ของจำเลยที่ ๑ ได้เบิกความยืนยันว่ากระจกโฟลทจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๖ นอกจากนี้หลังจากโจทก์นำกระจกพิพาทรายนี้เข้ามาแล้ว ต่อมาบริษัทลิมเกียงเส็งกาก็ จำกัด ได้นำเข้าสินค้ากระจกประเภทและชนิดเดียวกันกับที่โจทก์นำเข้ามาในคดีนี้โดยระบุใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อเสียภาษีอากรว่า สินค้าอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากร ๗๐.๐๖ เจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๑ ก็ตรวจปล่อยสินค้านั้นให้บริษัทลิมเกียงเส็งกาก็ จำกัด รับไปโดยมิได้โต้แย้งแต่อย่างใด ดังนั้น สินค้าประเภทกระจกที่โจทก์นำเข้ามาจึงจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐.๐๖
ฯลฯ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองคืนเงิน ๙๓,๘๕๗.๔๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มของจำเลยทั้งสามตามหนังสือที่ กค. ๐๖๑๓ (ก)/๑-๒๙๑ เสียด้วย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสมศักดิ์ วงศ์ยืน

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ